

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/608

הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון – הרחבת סמכות בית

המשפט בנושא קטינים), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 2 1. בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה–2004¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2 –

(1) אחרי "מעון נעול" יבוא "או על החזקתו במעון לפי סעיף 5(2) לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ"ט–1969², ובלבד שבית המשפט שפסק בעניינו של הקטין, קבע שיראו את ההחלטה להחזיקו במעון כמעון סגור לעניין חוק זה";

(2) במילים "מהמעון הנעול או מהאשפוז", המילה "הנעול" תימחק.

תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן ג(1), אחרי "לפי שחרורו מהמאסר, מהמעון הנעול או מהאשפוז" יבוא "או לפני סיום תקופת החזקתו במעון לפי סעיף 5(2) לפקודת המבחן", ואחרי "לאחר השחרור מהמעון הנעול או מהאשפוז" יבוא "או סיום תקופת החזקתו במעון";

(2) בסעיף קטן ג(2), המילה "נעול" תימחק.

דבריו

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה–2004, מאפשר לבית המשפט להטיל מגבלות שונות על עבריין מין שהורשע בדין במטרה למנוע מפגש בינו לבין נפגע העבירה, לאחר שהשתכנע כי לנפגע העבירה עלול להיגרם מכך נזק נפשי של ממש.

עם זאת, החוק כלשונו כיום אינו מאפשר להטיל מגבלות על עבריין מין קטין, אלא אם שהה במעון טיפולי נעול או בכלא. ישנם מקרים בהם על אף שהעבריין הקטין ביצע עבירה חמורה, ופגישתו המחודשת עם הקורבן עלולה ליצור נזק נפשי כבד, העבריין מושם במעון פתוח מסיבות שונות.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 6.
² ס"ח התשכ"ט, עמ' 312.

כך, מוצאים עצמם נפגעי העבירה חסרי אונים במקרים בהם הקטין הפוגע אינו מוגבל בחזרתו לשהייה ואף למגורים בסמוך לנפגע העבירה, על אף הטראומה הקשה שעבר. במצב כזה, מוטל מכשול כבד בדרכם של נפגעי העבירה להמשיך במהלך חייהם התקין ולהשתקם מאירוע העבירה אך ורק משום שהפוגע טופל במעון טיפולי פתוח ולא נעול. יודגש כי ישנו חסר בחוק רק בדבר קטינים שטופלו במעון טיפולי פתוח אך במידה ועבריין המין בגיר, הוראות החוק חלות עליו ללא קשר לסוג העונש שהוטל עליו. תיקון חוק זה נועד למנוע מצב בו עבריין מין קטין יעשה שימוש לרעה בנוסחו המצומצם של החוק על מנת להטריד, להלך אימים או לפגוע בעצם נוכחותו במצבו הנפשי של נפגע העבירה. לכן, מוצע כי אף במקרה שהקטין שעבר עבירת מין הושם במעון פתוח, תינתן אפשרות לשופט בעת מתן גזר הדין לקבוע כי הוא עומד בהגדרה של "עבריין מין" לפי חוק המגבלות האמור, כך שבכל עת יוכל ביהמ"ש לבדוק את הצורך להטיל עליו מגבלות לגבי מקום מגוריו, עבודתו או לימודיו אם אלו מצויים בסמוך למקום המגורים, העבודה או הלימודים של הקורבן.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/2464/24).

הצעת החוק זהה לפ/2464/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)